



PUTUSAN

Nomor 3853K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. SLAMET ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
- 2. H. M. MURHANUDDIN**, bertempat tinggal di RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Erwin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Erwin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Antasari II Nomor 98 G, RT 09, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023; Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat IV

L a w a n

SUTIJAH Binti MADSOLIHIN (Almarhum), bertempat tinggal di Jalan Handil Bangun, RT 009, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Panda Lubis, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat dari *Law Firm P2S & Partners*, beralamat di Kantor 2, Jalan A.P. Mangkunegara, Gang Sahabat Nomor 22, RT 01, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024



D a n

1. **LURAH KUALA SAMBOJA**, berkedudukan di Jalan Raya Balik Papan-Handil II Nomor 26, RT VIII, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **CAMAT SAMBOJA**, berkedudukan di Jalan Raya Balik Papan-Handil I Nomor 24, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN/ATR) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dengan segera kegiatan tambang pasir di lahan tanah milik Penggugat yang menjadi kegiatan pertambangan pasir dan menyatakan lahan obyek sengketa menjadi status *quo* (pembekuan) walaupun upaya hukum sedang berlangsung;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan menarik seluruh alat berat dan unit - unit pendukung lainnya yang menggunakan maupun melintasi lahan milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tanah milik Penggugat hingga putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
5. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 7.000 m² yang saat ini dikuasai Tergugat yang terletak di Jalan Raya Balikpapan – Handil I, RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 7.000 m² yang saat ini dikuasai Tergugat yang terletak di Jalan Raya Balikpapan Handil I, RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menyatakan akta jual beli dari sdr. Abdulah Baco pada tanggal, 16 Juni 1993 dan telah dilakukan balik nama dari sdr. Abdulah Baco dibalik nama menjadi nama Sdri. Sutijah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 238 dengan luas 24.470 m² adalah syah berharga dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan syah demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah (Penggugat) dengan luas 24,470 m² yang terletak di Jalan/RT 15 Desa/Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah:
 - Utara Sugeng dan H. Slamet Ardiansyah,
 - Timur parit/sungai kecil,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024



- Selatan Mukiran/ Sukamto,
 - Barat jalan umum;
- adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah dengan luas 24,470 m² di objek berperkara yang terletak di Jalan/RT Desa/Kelurahan RT 15 Kecamatan Kuala Samboja, Kabupaten Samboja, Provinsi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah:
- Utara Sugeng dan H. Slamet Ardiansyah,
 - Timur parit/sungai kecil,
 - Selatan Mukiran/ Sukamto,
 - Barat jalan umum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat seluas 7,000 m² merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
8. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal dan/atau menguasainya di tanah seluas 7000 m² milik Penggugat untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/ diatasnya kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.586.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam delapan puluh enam juta rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:
- 1) Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan hilangnya tanah Penggugat seluas 7.000 m² yang berdasarkan perhitungan jual Rp200.000,00 per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi x 7.000 m² sebesar Rp1.400.000.000,00(satu miliar empat ratus juta rupiah)

2) Bahwa pohon kelapa sebanyak 10 pokok yang ditanam sejak tahun 1999 telah di rusak oleh Tergugat jika dihitung sejak tanam tahun 1999-2022 maka berusia tanam 23 tahun dimana hasil panennya setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpokoknya dimana hasil pertahunnya diperoleh Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 6 tahun menjadi Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

3) Bahwa pohon nangka sebanyak 7 (tujuh) batang pohon yang ditanam sejak tahun 1999 telah di rusak oleh Tergugat jika dihitung sejak tanam tahun 1999-2022 usia tanam 23 tahun, dimana harga perpokoknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 7 (tujuh) pokok Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil Penggugat atas tanah sertifikat hak milik sebesar Rp400.000.000,00 + Rp72.000.000,00 + Rp14.000.000,00 = Rp1.486.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)

b. Kerugian imateriil:

1) Bahwa hilangnya atas manfaat tanah seluas 7000 m² yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari,apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2016 sampai 2022 adalah sekitar 6 (enam) tahun,apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk kegiatan tambang setiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp100.000.000,00x 6 Tahun adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2) Bahwa terhentinya kegiatan perkebunan kelapa dan nangka milik Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menyebabkan

Halaman 5 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil panen buah kelapa dan nangka dan juga Penggugat tidak bisa lagi dapat memanfaatkan tanah seluas 7000 m², karena sudah jadi kolam tambang akibat aktivitas tambang pasir yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat, sementara Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pasir di lahan Penggugat setiap metrik tonnya Tergugat memperoleh keuntungan dan kegiatan tersebut dilakukan semenjak tahun 2016 sampai tahun 2022, sementara Penggugat tidak pernah mendapatkan kompensasi atau pembagian hasil dari aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil apabila diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I-IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Nomor 08/PPT/10-10/1989 dan Turut Tergugat II Nomor 192/Ket-Sja/1989 dengan Register Nomor 83/VI/PHT/KEC-SJA/1991 atas nama Slamet Ardiansyah diatas tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Nomor 08/PPT/10-10/1989 yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Nomor 192/Ket-Sja/1989 dengan Register Nomor 83/VI/PHT/KEC-SJA/1991 atas nama Slamet Ardiansyah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
14. Menghukum Turut Tergugat I-II secara tanggung jawab renteng untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



15. Menghukum Turut Tergugat III untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 16. Menghukum Turut Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
 18. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, Subsida:
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trg, tanggal 21 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Provisi:
 - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam pokok perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp7.604.500,00 (tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 197/PDT/2023/PT SMR., tanggal 20 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tgr., tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan akta jual-beli dari Sdr. Abdullah Baco pada tanggal 16 Juni 1993 dan telah dilakukan balik nama dari Abdullah Baco kepada Sutijah (Pembanding semula Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 238 dengan luas 24.470 m² (dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter) adalah sah berharga dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah (Pembanding semula Penggugat) dengan luas 24.470 m² yang terletak di:
 - Jalan/RT : RT 15,
 - Desa/Kelurahan : Kuala Samboja,
 - Kecamatan : Samboja,
 - Kabupaten : Kutai Kartanegara,
 - Provinsi : Kalimantan Timur;

Dengan batas-batas tanah:

- Utara : Sugeng dan H. Slamet Ardiansyah,
- Timur : Parit/Sungai Kecil,
- Selatan : Mukiran/Sukamto,
- Barat : jalan umum;

adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang syah bidang tanahSertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah;
5. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang menguasai tanah Pembanding semulaPenggugat seluas 7000 (tujuh ribu) m2merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan siapapun yang turut tinggal dan ataumenguasainya di tanah seluas 7000 (tujuh ribu) m2 milik Pembanding semulaPenggugat untuk menyerahkan/mengosongkan bidang tanah tersebut dalam keadaankosong tanpa adanya barang apapun di dalam/diatasnya kepada Pembanding semulaPenggugat;
7. Menyatakan perbuatan Turut Terbanding I sampai dengan IV/Turut Tergugat I sampai dengan Turut TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang menerbitkansurat pernyataan tanah Nomor 08/PPT/10.10/1989 dan Turut Terbanding II semulaTergugat II Nomor. 192/Ket-Sja/1989 dengan register Nomor 83/XI/PHT/KEC-SJA/1991 atas nama Slamet Ardiansyah Terbanding semula Tergugat diatas yang terbit Sertifikat Hak Milik merupakanperbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Nomor 08/PPT/10-10/1989 yang diterbitkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Nomor 192/Ket-SJA/1989 dengan register Nomor 83/XI/PHT/KEC-SJA/1991 atas nama Slamet Adriansyahtidak memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat;
10. Menetapkan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuhpada putusan ini;
11. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara di dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal9 Januari 2024, kemudian

Halaman 9 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasidengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023,diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trg,yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tenggaraong, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraongpada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengadili sendiri amar Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Turut Pemohon Kasasi IV;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Pemohon Kasasi IV/Turut Tergugat IV Asal;
- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan Turut Pemohon Kasasi IV untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 10 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menguasai objek sengketa berupa tanah dengan luas 7.000 (tujuh ribu) m², terletak di RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tindakan mana menurut Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang termasuk dalam tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), dengan luas 24.470 m², terletak di RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa tidak terdapat bukti kuat diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat untuk dapat melumpuhkan kepemilikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas objek sengketa berdasarkan bukti bersifat otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Sutijah (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), dengan luas 24.470 m², terletak di RT 15, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dibeli dari ahli waris Abdullah Baco, yang mana pada saat dilakukan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Abdullah Baco, dan setelah dibeli oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 238 dibalik nama menjadi atas nama Sutijah (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat

Halaman 11 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SLAMET ARDIANSYAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. H. SLAMET ARDIANSYAH, II. H. M. MURHANUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Lucas Prakoso

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif



Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 13 dari 13hal. Put. Nomor 3853K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)